

罪行造成的危害程度与犯罪工具价值之间的比例关系。

## 二、非法采砂案件所涉船舶的处置标准

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。考虑到海上非法采砂行为的特性，船舶一般是从事该类行为中通常需要使用的工具，办理该类案件也就无可避免涉及船舶是否作为犯罪工具的认定问题。如本案中，涉案船舶系被告人为了盗挖海砂而购买，购买时船舶上原就安装有吸砂设备，购买后经维修即多次驾驶船舶出海盗采海砂，该船舶除采砂外未作其他用途。这些事实表明涉案船舶符合法律规定的犯罪专门工具的特征，因此判决对船舶予以整体没收。

海砂是仅次于石油和天然气的第二大海洋矿产资源。办理非法采砂案件中，若涉案船舶符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款所指的专门工具，则一般应予以没收。但鉴于上述规定中的专门工具未进行细化，不考虑是否为被告人所有、是否专门为采砂而购买、是否经常性用于采砂以及船舶具体价值等因素。因此，实践中亦应适当考虑第三人利益保护原则和比例原则。在认定涉案船舶属于犯罪专门工具的情况下，若涉案船舶并非被告人所有，应当考虑到案外人是否尽到合理的注意义务；若涉案

船舶价值远大于违法犯罪所得，应当适当衡量船舶价值与违法犯罪的相当性，结合个案具体判断。本案对类案采砂船

船是否认定为犯罪工具及应否予以没收，具有一定的指导意义。

编写人：福建省宁德市中级人民法院 罗文君 叶婷婷

## 以工程施工为名，在工程施工范围 之外采挖砂石行为的定性

—— 张某非法采矿案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

福建省宁德市中级人民法院(2023)闽09刑终25号刑事裁定书

#### 2. 案由：非法采矿罪

### 【基本案情】

2017年年初，某镇人民政府同意某街村自筹资金对某公路闸门至码头800米路段进行路胚拓宽等前期工作，后被告人张某以某建设工程公司的名义向某街村民委员会承建上述路段的道路拓宽工程，并按照2008年某湾疏港公路(包含上述路段)施工审批材料施工。2017年5月至2019年下半年，被告人张某先后通过火工品、挖掘设备对上述路段旁的山体进行爆破、采挖作业，并于2019年年初至同年10月，将部分采挖的土石出售至浙江等地，通过颜某1(另案处理)、颜某2、颜某3银行账户收取土石款共计人民币1139169元。其间，因未经批准擅自采石，分别于2017年7月、2018年8月、2019年7月被某县自然资源局责令停止。经鉴定，涉案山场开采的矿石为建筑用花岗岩(毛角石)。

为恢复涉案地块的原生态环境，需开展相应的修复工作。在案司法鉴定意

见书证实，被挖取的涉案土石方数量105975立方米；价格评估报告书证实涉案矿产品建筑用的毛料（不规则块石）2019年3月至10月坑口平均价格为56元/立方米；涉案销售的土石中花岗岩（毛角石）占70%。故，涉案工程全部开采的矿产品价格计算为105975立方米×56元/立方米×70%=4154220元。本案非法采矿的数额为1139169元，结合工程全部开采的矿产品价格、认定非法采矿的数额及在案司法鉴定意见书认定的生态修复费用（360440元），确定本案生态修复费用为98840元（1139169元÷4154220元×360440元）。涉案生态环境损害鉴定评估费用12000元。

### 【案件焦点】

以工程施工为名，在道路施工范围之外采挖砂石予以销售是否构成非法采矿罪。

### 【法院裁判要旨】

福建省宁德市霞浦县人民法院经审理认为：建设单位因工程施工采挖砂、石、土进行销售，必须依法办理采矿登记手续并缴纳矿产资源补偿费。而被告人张某承包涉案工程后，将开采的土石用于销售，却未办理采矿登记手续，也未缴纳矿产资源补偿费，且其销售数量已达情节特别严重，已构成非法采矿罪。被告人张某承包的涉案工程系经某镇人民政府同意施工，施工初期具备合法审批手续，且部分开采的土、石用于涉案工程建设，该部分数量依法不应纳入非法采矿数量范围，而根据在案证据无法查清已用于涉案工程建设的土、石数量，所以无法按矿产品价格、数量来认定犯罪数额。据此，判决：

一、被告人张某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100000元；

二、附带民事公益诉讼被告张某应于判决生效之日起十日内赔偿生态环境修复费用、环境损害鉴定费用各人民币98840元、12000元，其中12000元返还某县自然资源局，98840元用于本县域内生态环境损害修复；

三、继续追缴被告人张某的违法所得人民币1139169元，予以没收，上缴

## 172 中国法院2025年度案例 · 刑事案例四

国库。

一审宣判后，被告人张某提出上诉。

福建省宁德市中级人民法院经审理认为：张某明知工程建设成本高于合同约定的工程价款，仍要求承包建设，并在合同签订之前磋商约定以出售爆破石渣所得弥补工程款。且张某采矿点明显偏离道路施工范围，向垂直道路的山体方向延伸。上述事实表明张某非法开采砂石的主观故意明显。张某采挖砂石并非基于工程建设需要，其存在借用工程名义进行违法采矿，该行为不同于建设单位在工程建设项目批准占地范围内采挖砂石，已经违反了矿产资源法的规定，构成非法采矿。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。涉案银行流水、证人证言等证据能够相互印证，证明涉案砂石销赃数额为1139169元。综上，裁定：

驳回上诉，维持原判。